



P U T U S A N

Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, telah memutus perkara Anak:

Nama : **M. REHAN SAPUTRA bin BASUKI**;
Tempat Lahir : Suka Bhakti;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 3 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Suka Bhakti RT 010 RW 003,
Kelurahan Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji
Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 7 November 2025;

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 November 2025 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 8 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. REHAN SAPUTRA bin BASUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan di LPKA Bandar Lampung dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPA Lampung Tengah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat *netto* sebesar 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - b) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - c) 2 (dua) buah pipet;
 - d) 1 (satu) unit *Handphone* merek Apple Iphone 11 warna hijau, dengan Nomor IMEI1 356874113506958, IMEI2 356874113556219;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl tanggal 10 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. REHAN SAPUTRA bin BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPA Lampung Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis sabu (habis untuk uji lab);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Apple Iphone 11 warna hijau dengan Nomor Imei 1 356874113506958, Imei 2 356874113556219;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT TJK tanggal 29 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl., tanggal 10 Desember 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Mgl *juncto* Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang yang dikirim melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 2 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 20 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPA

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, tidak salah dan telah menerapkan hukum serta telah mengadili menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak ditangkap di sebuah penginapan di Kelurahan Suka Bhakti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, setelah sebelumnya membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dari Sdr. Darman dan menyerahkannya kepada Sdri. Diva. Saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) pipet plastik, dan 1 (satu) unit *handphone* yang digunakan untuk komunikasi terkait pembelian. Dari pemeriksaan terungkap Narkotika tersebut diajukan untuk dikonsumsi sendiri, didukung hasil tes *urine* yang positif mengandung *methamphetamine*, serta jumlah barang bukti yang relatif kecil dan dinilai habis untuk sekali pakai. Hakim menilai perbuatan Anak memenuhi unsur "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan mengacu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2013 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim menyimpangi ancaman minimum khusus dan menjatuhkan pidana yang disesuaikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak;
- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dalam putusan *judex facti* pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkannya atau diterapkannya hukum tidak sebagaimana mestinya, sedangkan dalam kasus ini *judex facti* telah mempertimbangkan dalam putusannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 250 Ayat (1) huruf f KUHP (ex. Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), dan meskipun berat ringannya yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa dalam perkara ini, *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Februari 2026** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Arief Wibowo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Ttd./

Arief Wibowo S.H., M.H.

Suradi, S.H., S.Sos., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2753 K/Pid.Sus/2026